

审理过程中，经耿小某申请，法院委托司法鉴定中心于2022年4月29日出具鉴定报告，就医方过错与损害后果之间的因果关系及原因力大小论述为：被鉴定人母亲孕期检查未见异常，2021年2月12日入院产检亦未见异常，2月13日当日行“剖宫产”，被鉴定人出生后第二日出现“多处头颅血肿”，上级医院结合影像学检查诊断为“头颅血肿、脑出血、硬膜下出血、蛛网膜下腔出血”。医方病历明确记载“娩出困难”，上级医院病例分析亦明确“不除外产时挤压、分娩过程所致有关”，且医方表述剖宫产时胎头深入、助产亦取出困难，难以除外医方剖宫产过程中存在操作不当；被鉴定人辅助检查化验、MRA（磁共振血管成像）均未发现其存在异常，现有鉴定材料没有客观证据支持被鉴定人存在自身血液疾病、遗传代谢性疾病或颅脑血管异常；综上，难以除外医方操作不当与被鉴定人损害后果之间存在因果关系。根据现有鉴定材料综合分析，医方的诊疗过错与被鉴定人方自身不利因素共同作用，导致被鉴定人损害后果的出现。故此，医方诊疗过错相对于被鉴定人的损害后果的原因力大小应为同等。最终鉴定意见为：某医院对耿小某的诊疗行为存在医疗过错，医方过错与耿小某的损害后果之间存在因果关系，过错原因力大小应为同等。

【案件焦点】

某医院是否应当支付耿小某精神损害抚慰金。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。关于精神损害，某医院的诊疗行为虽存在一定过错，但因耿小某尚系婴幼儿，对过错行为和损害后果缺乏认知能力，未对其产生精神损害，故对耿小某主张的精神损害抚慰金本院不予支持。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条之规定，判决如下：

一、某医院于本判决生效后七日内赔偿耿小某医疗费、住院伙食补助费、

营养费、交通费、鉴定费、复印费共计17429.99元；

二、驳回耿小某的其他诉讼请求。

耿小某、某医院均不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。当事人对自己提出的诉讼请求有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明其事实主张的，当事人应当承担举证不能的不利后果。

关于精神损害抚慰金，因人身权益或者具有人身意义的特定物受到侵害，自然人或者其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的，人民法院应当依法予以受理。婴幼儿作为特殊人群，同样享有健康权等身体权利。耿小某主张的精神损害抚慰金数额过高，本院综合考虑耿小某的身体损伤情况和某医院的过错程度等实际情况，酌情认定某医院赔偿耿小某精神损害抚慰金5000元。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京市海淀区人民法院(2021)京0108民初46731号民事判决；

二、某医院于本判决生效后七日内赔偿耿小某医疗费、住院伙食补助费、营养费、交通费、护理费、鉴定费、复印费、精神损害抚慰金共计35155.07元；

三、驳回耿小某的其他诉讼请求。

四、驳回某医院的上诉请求。

【法官后语】

婴儿作为行为能力和认知能力受限的群体，其是否具有主张精神损害赔偿的主体资格，以及如果婴儿具备提起精神损害赔偿的主体资格，在不构成伤残的前提下，其精神损害赔偿金数额的认定标准应当如何计算，以上均为本案中值得研究探讨的重点问题。

一、精神损害抚慰金的权利主体不需同时具有民事行为能力和痛苦感知能力

精神损害赔偿制度，是基于行为人遭受侵权后，在生理或者心理上感知到

